Motu proprio sul Consiglio de’ Ministri, 12 giugno 1847

pivs PP. IX. · 1847-06-12 · Italian

PIUS PAPA IX. NOTY=PROPRIO Sul Gisielsb de’ Ministri Come é Nostro principale desiderio il conoscere

con una sicura speditezza quello, che di giorno in giorno richiegga l’utilita e il bene de’popoli, la: cui

felicita @ al Nostro Sacerdotale imperio raccomandata; cosi dobbiamo trovar modo che la moltiplice varieta degli affari, e le cresciute relazioni fra i ra- mi diversi della pubblica amministrazione, non fac- ciano inutile e dannoso ingombro. E poiché i modi yariano secondo la qualita de’tempi e delle cose , onde si fa opportuno 0. necessario quel che pote per addietro non essere necessario né utile; abbiamo giudicato, che a conseguire questo fine, ottimo sara Yadunare in un Consiglio i Capi delle Amministra- zioni principali dello Stato, e in quello far proporre ed esaminare in comune i pit gravi almeno tra gli affari, che soglionsi portare per la suprema san- zione alla Nostra udienza. Che se diciamo i pit gravi solamente, certo non é, che nel Nostro cuore ponghiamo differenza fra i sospiri del pit umile contadino, e le pit alte ragioni dello Stato: ma nel- laccettare la legge, che impone agli uomini la brevita del giorno, stimeremo sempre la gravita degli affari dalla qualita piuttosto. delle cose, che delle persone.

Questa occasione abbiamo poi trovata opportunamente per distribuire in pili congrue sedi, alcune parti della pubblica amministrazione, le quali, riu- nite convenientemente un tempo per altri legami, nelle mutazioni che poscia di mano in mano avven- nero, erano rimaste o per abitudine piuttosto che per sufficiente ragione congiunte, o con danno del- l unita separate. La qual cosa introdotta per me- glio ordinare le operazioni di questo Consiglio. Ci confidiamo, che non mediocremente giovera a ren-

dere pitt ordinato e pit semplice anche l’andamento di ciascuna amministrazione.

Sicché udito per Nostro consiglio il parere di alcuni Venerabili Nostri Fratelli Cardinali della S. R.C., di Nostvo moto-proprio, certa scienza, e con la pienezza della suprema Nostra podesta, ordiniamo e decretiamo quanto segue.

CAPO I. Consiglio dei Ministri.

§. I. E istituito un Consiglio di Ministri com- posto, 1.° del Cardinal Segretario di Stato, 2.° del Cardinal Camerlengo, 3.° del Cardinal Prefetto delle acque e strade, 4.° di Monsignor Uditore della Camera , 5.° di Monsignor Governatore di Roma, 6." di Monsignor Tesoriere Generale, 7.° di Monsignor Presidente delle Armi §. I. Il Cardinal Segretario di Stato 6 il Pre- sidente del Consiglio: le sessioni si terranno innanzi di lui, quando non siano presiedute dal Sovrano. §. IH. I Cardinal Camerlengo, potra essere rap- presentato nel Consiglio da Monsignor Uditore del Camerlengato ; il Cardinal Prefetto delle acque e strade, potra essere rappresentato da Monsignor Pre- sidente: tali rappresentanti daranno il loro voto nelle sole materie dei rispettivi ministeri. §. IV. Saranno chiamati alle sessioni del Con- siglio anche i Gapi dei dicasteri non contemplati

dal § I, allorché il loro intervento si riconosca necessario: se il Capo del dicastero, che interviene 4 un Cardinale, dara il suo voto in tutti gli affari, come gli altri membri del Consiglio.

§. V. Interverranno alle sessioni i due Sostituti della Segretaria di Stato: eSsi non avranno voto al- lorché il Cardinal Segretario sara presente al Con- siglio.

§. VI. fl Consiglio sara assistito da un Segre- tario Prelato senza voto.

CAPO IL. Attribuzioni dei Ministri.

§. VII. Sono e rimangono riunite nel ministero del Cardinal Segretario di Stato tutte le attribu- zioni @ prerogative gid assegnate a ciascuna delle - due Segreterie, l’una di Stato, Valtra per gli affari di Stato interni dal Sovrano Chirografo del 20 Febbraro 1833, e dalle posteriori disposizioni, a ri- serva di quelle, che dal presente moto-proprio ven- gono conferite al nuovo ministero per gli affari di giustizia.

§. VIII. La Segreteria di Stato & il centro di tutti gli affari, che si trattano dai diversi ministri, é l organo della pubblicazione delle leggi e della comunicazione degli ovdini emanati dal Sovrano , non che dei rapporti al Sovrano stesso sui reclami, che s’interpongono contro gli alti, o le decisioni dei singoli dicasteri.

§. IX. Il Cardinale Camerlengo , oltre la Pre- fettura del Tribunale della piena Camera, conserva le altre sue attribuzioni, in conformita delle leggi vigenti especialmente quelle, che riguardano il com- mercio, l’industria, l’agricoltura, le arti, le antichita, eli scavi e le miniere dello Stato: queste dipende- ranno esclusivamente dal suo ministero.

Le nomine dei Consoli nei paesi esteri, saranno d’ora innanzi proposte al Sovrano, e spedite dalla Segreteria di Stato.

§. X. Il Cardinal Prefetto delle acque e siniae prosegue ad esercitare il ministero dei lavori pub- blici coerentemente al moto-proprio del 23 Otto- bre 1817, al regolamento dell’ 8 Giugno 1833, ed alle disposizioni e dichiarazioni successive.

I porti e canali marittimi dello Stato, il fiume Tevere, la presidenza delle ripe, i ponti entro e fuori la citté di Roma, fanno parte delle attribu- zioni di questo ministero.

Quanto ai porti e canali non é derogato alla ordinanza del 10 Giugno 1835, ed alle altre dispo- sizioni, che ne attribuiscono la polizia alla Congre- gazione sanitaria.

§. XI. E affidato a Monsignor Uditore della hie mera il nuovo ministero per gli affari di giustizia: egli avra le stesse attribuzioni, che aveva in questa parte il ministero per gli affari di Stato interni in virth del chirografo 20 Febbrajo 1833 e dell'Editto, 17 Decembre 1834, e che attualmente sono eser-: citate dalla Segreteria di Stato. Da questo) mini-~ stero dipendera la direzione e la compilazione delle statistiche gindiziavie ; gli elementi per la parte

eriminale gli saranno comunicati dalla Sacra Consulta.

La Sacra Rota, e tutti i Tribunali, che hanno per Capo un Cardinale, proseguiranno a corrispon- dere con la Segreteria di Stato.

§. XII. Monsignor Governatore di Roma, oltre il governo della Capitale, conserva la Direzione ge- nerale di polizia per tutto lo Stato, a termini del regolamento 23 Ottobre 1816, del chirografo 20 Febbrajo 1833, e delle posteriori disposizioni: pro- segue inoltre ad avere la disciplina e la direzione di tutte le carceri politiche, e delle correzionali di Roma; e conserva pure il comando superiore delle Armi politiche, e dei Vigili in rappresentanza del Cardinal Segretario di Stato.

¢. XIII. Monsignor Tesoriere Generale conserva egualmente il suo ministero del pubblico erario con le attuali attvibuzioni, a forma dell'apposito rego- lamento del 29 Decembre 1832, e delle altre leggi posteriormente emanate.

La direzione, la disciplina e la gestione amministrativa delle carceri, luoghi di pena e case di condanna saranno alffidate a Monsignor Segretario della S. Consulta, sotto la dipendenza del Cardinal Segretario di Stato, nella sua qualita di ministro dell' interno.

La direzione , la custodia e I' amministrazione dell' Armeria Pontificia passeranno alla Presidenza delle armi. :

In virti del disposto nel §. X Monsignor Te- soriere viene esonerato dalla pro-presidenza delle

ripe: la navigazione sul Tevere cesserd di appartenere al suo ministero.

I] Governo di Porto e Fiumicino tornera sotto Ja giurisdizione di Monsignor Presidente della Go- marca di Roma.

La Direzione Generale del Debito pubblieo" dipendera dal Tesorierato; gli affavi ad essa appar- tenenti saranno riferiti in Consiglio da Monsignor Tesoriere.

§. XIV. Monsignor Uditore della Camera, e Monsignor Governatore di Roma cesseranno dalle fun- zioni giudiziarie, siano civili, siano criminali, co- munque esercibili da altri in loro nome e veee: Monsignor Tesoriere Generale cessera egualmente dall' esercizio della Presidenza della Congregazione camerale pel contenzioso amministrativo, e del Tri- bunale criminale della Camera.

§. XV. Monsignor Presidente delle armi conti- nuera ad esercitare le attuali sue attribuzioni uni- tamente al Consiglio militare, osservando il rego- lamento organico del 16 Decembre 1844.

Avra inoltre la direzione, la custodia e lamministrazione dell'Armeria Pontificia, come al § XII.

§. XVI. Compete a ciascuno dei Ministri il di- | ritto di censura,e disciplina sui funzionarii-ed im- piegati da loro dipendenti.

CAPO II. Affari da trattarst nel Consiglio.

§. XVII. Gli affari da trattarsi e decidersi nel Consiglio sono .

1.° i conflitti di attribuzioni fra i diversi dicasteri;

2.° i reclami dalle decisioni di ciascun dicastero interposti dalle parti interessate alla Segre- teria di Stato;

3.° le riforme, quando abbiano luogo, del compartimento territoriale;

4.° le nuove leggi, i regolamenti generali, le istruzioni di massima, le interpretazioni o dichia- razioni delle leggi, o dei regolamenti in vigore;

5.° tuttocid che riguarda il sistema economico, la finanza, e l'interesse generale dello Stato, non che l'interesse di una o pid Provincie.

6.° le nomine di taluni dei funzionarii ed impie- gati pubblici, da indicarsi nei §§ seguenti;

7.° tutti gli affari, che il Sovrano rimettera all'e- same e decisione del Consiglio.

§. XVII. E in facolta di ciaseun ministro d'interpellare il Consiglio anche per altri affari, fuori di quelli enumerati superiormente, purché ne sia prevenuto il Cardinal Segretario di Stato.

§. XIX. Il Cardinal Segretario di Stato proporra al Consiglio le nomine dei principali funzionarii, non Prelati, dei Tribunali di Roma indicati nel ¢ XI; dei Governatori, dei Segretarii generali delle Lega- zioni 0 Delegazioni, degl'Ispettori e del Capo Con- tabile dell' amministrazione delle carceri, luoghi e case di condanna, degli Officiali ed impiegati pri- marii della Congregazione di sanita, del Segretario Capo d'officio dell'annona e grascia, del Segretario della Presidenza degli archivi, e del Segretario della Presidenza del censo, e dei Direttori delle zecche.

§. XX. Le nomine sovrane dei Prelati, a qua- lunque carica o impiego, saranno spedite dalla Se- greteria di Stato indipendentemente dal Consiglio dei Ministri.

Si ritengono come nomine prelatizie quelle del- I Avvocato dei poveri, dell' Avvoeato generale del Fisco, del Procuratore Fiscale generale, e del Com- missario della Camera Apostolica, e quelle pure degli avvocati concistoriali.

§. XXI. Il Cardinale Camerlengo propours le no- mine del Segretario Generale del Camerlengato, del

Commissario delle antichita, dei membri e del Segretario della Commissione consultiva delle belle arti, del Direttore e Ispettore del bollo degli ori e degli argenti; e dei principali funzionarii e impie- gati di ciascun ramo del suo ministero.

§. XXII. 1] Cardinal Prefetto delle acque e strade proporra le nomine dei Consiglieri, del Fiscale, del Sotto-Segretario Generale e del Capo Contabile della Prefettura, dei Membri del Consiglio d' arte, e di tutti gl' individui componenti il Corpo degl' Inge- gneri di Governo, dei Maestri di strade, e dell. I- spettore della illuminazione di Roma.

§. XX{II. Monsignor Uditore della Camera pro- - porra le -nomine dei Presidenti e dei Giudici dei Tribunali civilie criminali, dei Presidenti e Giudiei dei Tribunali di commercio nelle Provincie , degli Assessori legali o giusdicenti, dei. Fiscali, dei Giu- dici processanti, dei Difensovi dei rei, dei, Gancel- lieri, di due primarii impiegati nel suo ministero, e del Direttore delle statistiche giudiziarie.

§. XXIV. Monsignor Governatore di Roma' pro- porra le nomine dei Presidenti , Vice—Presidenti e Segretarii di Polizia nei rioni di Roma, dell'Asses- sore generale, dei Direttori e Segretarii nelle Pro- vincie, dei Capi-sezione nel suo ministero, dei Co- mandanti ed Ufficiali superiori delle Armi politiche e dei Vigili, e dei Capitani dell'uno e dell' altro corpo. |

§. XXV. Monsignor Tesoriere generale proporra le nomine del Computista generale della Camera , dell' Ispettore del controllo, del Segretario generale del Tesorierato, dei Sostituti Commissarii, dei So- praintendenti, Direttori, Segretarii e Computisti delle diverse amministrazioni fiscali; dell' Ispettore gene- le della depositeria della camera apostolica ; degli Ispettori del bollo, registro ed ipoteche ; dei Conservatori ipotecarii ; dei Governatori e Regolatori delle dogane; dei Capi-sezione negli uffizi da esso dipendenti; degli Officiali superiori, e dei Capitani delle guardie di. finanza.

§. XXVI. Monsignor Presidente delle Armi pro- porri le nomine dei membri del Consiglio, del Se- gretario generale, degl' Ispettori, e sotto-Ispettori, dell' Uditor Generale e degli Uditori Divisionarii, del Capo dell'Ufficio di verificazione , e del primo ve- rificatore; le nomine del direttore dell'Armeria, del direttore Generale, dell' Ispettore e. sotto-Ispettore della Sanita militare, dei Generali, e di tutti gli altri Officiali Superiori fino al Maggiore inclusivamente; e le destinazioni dei Comandanti dei Corpi e dei Forti.

§. XXVII. Le nomine dei funzionarii superiori deliberate in Consiglio, tostoche siano approvate dal

Sovrano, saranno spedite dal ministero della Segreteria di Stato, come si é praticato sinora; e le al- tre nomine continueranno a spedirsi dai ministri rispettivi.

§. XXVELU. Ogni ministro . presentera al Gamal glio il preventivo del proprio ministero: il Consiglio prima di deliberarne, lo fara comunicare alla Con= gregazione di revisione, che lo ritornera co'suoi ri- lievi.

Il Tesoriere Generale porrd a disposizione di eiascun ministro i fondi necessarii.

GAPO LV. Sessioni e deliberazionț del Consiglio.

§. XXIX. Le sessioni ordinarie del Consiglio si terranno una volta in ogni settimana: si terranno sessioni straordinarie quando il bisogno lo esiga, con invito del Cardinale Presidente, ovvero con or dine Sovrano. /

§. XXX. Le deliberazioni del Consiglio saranno meramente consultive, finehé il Sovrano non le ab- bia approvate.

§. XXXL. Il Segretario del Consiglio terra re- gistro delle singole deliberazioni: stendera processo verhale di ciascuna sessione , contenente i motivi di quanto venne deliberato: questo processo verhale sara presentato al Sovrano.

§. XXXH. Allorché Je deliberazioni sieno appro- vate dal Sovrano, il Segretario le partecipera per iscritto ai singoli membri del Consiglio: se il So-

vrano vicusa o differisce di approvarle, il Segreta- rio ne dara verbale notizia nella prima sessione.

§. XXXII. Gli affari deeisi con l'approvazione Sovrana, non potranno in verun caso e per qualun- que motivo riproporsi in Consiglio, a meno che il Sovrano medesimo non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto remissivo al Cardinal Segre- tario di Stato.

CAPO V. Disposizioni Generali.

§. XXXIV. Se il Cardinal Segretario di Stato non interviene al Consiglio, la presidenza sara eser- citata momentaneamente dal membro pit degno fra i presenti.

§. XXXV. Giascun ministro, prima di proporre le nomine al Consiglio, fara le indagini pit. scrupo- lose sulla probita e capacita delle persone, e sulle altre circostanze, che possano renderle degne della fiducia del Governo e del pubblico.

Proporra inoltre al Consiglio un regolamento per la organizzazione interna del proprio ministero, de- signando quel numero d'impiegati che reputera ne- cessario. al servizio.

§. XXXVI. Sulla proposta del Cardinal Segretario di Stato, il Consiglio emanerd un regolamento, che contenga le norme per le ammissioni e promozioni dei funzionavii ed impiegati, per la loro disciplina, € per le pene corrispondenti alle loro, mancanze.

§. XXXVI. Gli affari, che pel disposto nel pre+ cedente Cap. IV non debbono trattarsi e decidersi dal Consiglio , saranno riferiti direttamente al So— vrano dal Ministro rispettivo. wey

§. XXXVIIL. [ministri conservano il vrisileabe della udienza Sovrana: lo conservano pure i Capi dei dicasteri non contemplati in questo moto- —pro- prio, qualora ne godano attualmente.

§. XXXIX. Ogni Ministro fara' rapporto speciale al

Sovrano degli affari dipendenti dal suo mini- stero, proposti e deliberati nel Consiglio, quindi par- teciperd le risoluzioni Sovrane al Segretario per I effetto indicato nel §. XXXII.

§. XL. Tutti i ministri‘e tutti i Capi di dica- stero, che godono il privilegio: della udienza Sovra- na, dovranno riferire al Cardinal Segretario di Stato le decisioni e gli ordini del Sovrano, ed osservare verso il suo ministero le stesse relazioni e la stessa dipendenza, che hanno osservato sinora:

§. XLI. Sara provveduto con particolari dispo~ sizioni alla presidenza del Tribunale del Governo di Roma, alla presidenza del Tribunale dell’A. C., al- Yesereizio della’ giurisdizione Ecclesiastica’ nel me- desimo Tribunale, alla presidenza della Congregazione Camerale pel contenzioso amministrativo , ed alla — presidenza del Tribunale criminale della Camera Apostolica. |

§; XLIL Col disposto nel Cap. ul “ila bir inno- vato sulle attribuzioni competenti alla Congrega- zione speciale sanitaria, in virth dell’editto’ 20 Lu- glio 1834, ¢ delle ordinanze successive della Segre+ teria per gh affari di Stato interni.

§. XLII. Ul presente moto-proprio avra effetto, incominciando dal, giorno primo di luglio prossimo-

Volendo e decretando, che al presente Nostro moto-proprio, ed a tutte e singole cose in esso. contenute non possa mai darsi, né opporsi eccezione di orrezione 0 surrezione, né_altro vizio o difetto della Nostra volonta , che mai per qualunque titolo, ancorché di diritto quesito, o di pregiudizio del terzo possa impugnarsi , revocarsi , moderarsi o ridursi ad viam juris neppure per aperilionem oris; che cosi e non altrimenti debba in perpetuo decidersi ed in- terpretarsi da qualsivoglia autorita, benché degna di speciale menzione, togliendo a tutti indistintamente ogni facolta e giurisdizione di decidere o interpre- tare in contrario, e dichiarando sin da ora nullo, irrito ed inyalido tuttocid, che scientemente o igno- rantemente fosse deciso o interpretato , ovvero si tentasse decidere o interpretare contro la forma e le disposizioni del presente Nostro moto-proprio, il quale vogliamo che abbia il suo pieno ed intiero ‘effetto con la semplice Nostra sottoscrizione, benché non siano state chiamate e sentite qualsisieno persone, che avessero 0 pretendessero avervi interesse, e per comprender le quali vi fosse bisogno di espressamente e individualmente nominarle: tale essendo la Nostra volonta, non ostante la bolla di Pio IV, de registrandis, la regola della Nostra eancelleria de jure quaesito non tollendo, e non ostanti altre leggi e consuetudini, ed ogni altra cosa. che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte in,quanto possano opporsi alla piena e totale esecuzione del presente

moto-proprrio, anmpiamente @ generalmente, ed a ogni pid valida forma © maniera' deroghiaino! Dato dal nostro palazzo apostolico al Ouivinale i112) giugno® 1847, anno pritno nig hosh'o Ponti- papi aD fit | “Oto yi

pivs PP. IX. MED

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Atti del sommo Pontefice Pio IX, parte seconda, volume I. Rome: Tipografia delle Belle Arti, 1857. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal act; page numbers, sheet signatures and isolated specks omitted. The dating clause and subscription (LF2568–2571) carry OCR noise from show-through of the reverse page (printed: il 12 giugno 1847, anno primo del nostro Pontificato. PIVS PP. IX.); it is retained literally as OCR, not corrected. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.